

1527328-25.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... o alerta que este carro era produto de furto e havia passado no radar inteligente. Fizeram a abordagem e o réu alegou que teria negociado o veículo e negou ter conhecimento da ilicitude. Ele deu o nome e telefone de uma pessoa, mas ela não atendeu. O veículo era locado e locou de terceiro. O veículo estava com as placas e dados originais. Não lembra se ele tinha documentos do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

2ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1527328-25.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1527328-25.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário

Réu:

WELLINGTON ALVES RODRIGUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti

Vistos.

WELLINGTON ALVES RODRIGUES (R.G. 45531341/SP) foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal, porque, conforme consta da denúncia, em data incerta, entre os dias 23 de novembro e 27 de dezembro de 2020, durante estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19 (Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020) e no dia 27 de dezembro de 2020, por volta de 9h45min, na Av. Engenheiro Armando de Arruda Pereira, altura do nº 1306, Jabaquara, nesta Comarca da Capital, respectivamente, adquiriu/recebeu e conduzia, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, o automóvel FIAT/ARGO DRIVE 1.0, cor branco, placas RFV6H59, avaliado em R\$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), pertencente à vítima UNIDAS S/A.

Segundo se apurou, no dia 19 de novembro de 2020, pessoa não identificada, que se apresentou como Rafael Alves de Oliveira Santos locou da empresa vítima Unidas S/A, o veículo FIAT/ARGO DRIVE 1.0, 2020/2021, cor branco, placas RFV6H59, o qual deveria ser devolvido na data 23 de novembro de 2020, o que não aconteceu, tendo este indivíduo se apropriado indevidamente do bem (Boletim de Ocorrência nº 1403/2020 - fls. 21/22).

Foram realizadas diversas tentativas de localização de Rafael, bem como do veículo, todas infrutíferas.

Após esse fato, o denunciado, em circunstâncias não esclarecidas, recebeu o veículo objeto do crime.

No dia 27 de dezembro de 2020, policiais militares que realizavam patrulhamento de

rotina foram informados, via COPOM, que o veículo, Fiat/Argo, placas RFV6H59, de origem espúria, havia sido detectado no projeto radar, trafegando na altura do numeral 5200, da Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira. De imediato, em poder de tais informações, iniciaram diligências com vistas à localização do citado veículo, que foi encontrado, pouco tempo depois, trafegando pela mesma via, na altura do numeral 1306.

Emitida ordem de parada, o motorista foi identificado como sendo o denunciado.

Em sede policial, o denunciado quedou-se silente (fls. 11/12).

A denúncia foi recebida em 15 de fevereiro de 2021 (fls. 61/62). O réu foi citado (fls. 85). Resposta à acusação (fls. 77. Afastada a possibilidade de absolvição sumária, foi mantido o recebimento da denúncia (fls. 78/79). Em razão da prevenção ao contágio do Covid-19, a audiência de instrução e julgamento foi designada na modalidade virtual (fls. 105).

Durante a fase de instrução, foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas de acusação e de quatro testemunhas de defesa. Ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em debates, a representante do Ministério Público postulou a condenação do acusado nos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, postulou a absolvição do réu, alegando falta de provas.

Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da modalidade culposa, a fixação da pena no mínimo legal, a imposição de regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas. Não havendo arguições preliminares a serem apreciadas, passo a conhecer o mérito.

Trata-se de ação penal pública incondicionada destinada a apurar a responsabilidade do réu pela prática do crime de receptação dolosa, em período de calamidade pública.

Ao final da instrução criminal, é de rigor o reconhecimento da PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação penal, apesar dos argumentos da nobre defesa.

Analisando atentamente o acervo probatório e considerando os veementes elementos indiciários existentes nos autos, verifica-se que restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, bem como o dolo do agente, restando suficientemente demonstrado que o acusado tinha conhecimento da origem ilícita do veículo apreendido.

A materialidade do crime restou amplamente comprovada, principalmente através do auto de prisão em flagrante (fls. 01/02 e 10), boletins de ocorrência (fls. 03/06 e 21/22), auto de exibição e apreensão (fls. 07/08), testemunhos (fls. 14/16), bem como pela prova oral produzida em Juízo.

Pois bem.

A autoria e o dolo do agente também restaram satisfatoriamente provados.

Em que pesem os argumentos aduzidos pela digna Defesa, torna-se impossível cogitar a absolvição, porquanto os elementos probatórios e as veementes circunstâncias indiciárias demonstram que a conduta do réu subsume-se à norma penal disposta no artigo 180, caput, do Código Penal.

Na fase policial, o réu WELLINGTON permaneceu silente (fl. 11/12).

Em Juízo, o réu WELLINGTON alegou que pegou o carro com o Rafael e pagava quinhentos reais por semana. Não alugou em seu nome porque estava com restrições. Hoje este carro teria aluguel de setenta reais por dia. Não sabia que o carro tinha problemas.

Todavia, não merece credibilidade a versão exculpatória apresentada pelo réu no sentido de que não tinha ciência da origem ilícita do veículo, principalmente porque as condições em que o recebeu, por si só, evidenciam o caráter espúrio da transação.

Ademais, a negativa restou completamente isolada diante das demais provas colacionadas aos autos, vez que a acusação foi amplamente comprovada pelos seguros e convincentes depoimentos das testemunhas de acusação inquiridas em Juízo.

A testemunha CARLOS HENRIQUE, policial militar, em Juízo e sob o crivo do

contraditório, informou que, no dia dos fatos, receberam o alerta que este carro era produto de furto e havia passado no radar inteligente. Fizeram a abordagem e o réu alegou que teria negociado o veículo e negou ter conhecimento da ilicitude. Ele deu o nome e telefone de uma pessoa, mas ela não atendeu. O veículo era locado e locou de terceiro. O veículo estava com as placas e dados originais. Não lembra se ele tinha documentos do veículo.

A testemunha MARCOS AURELIO, policial militar, em Juízo e sob o crivo do contraditório, informou que, no dia dos fatos, viram o carro que tinha queixa e resolveram abordar. Ele parou de imediato e estava na companhia da filha e da mulher. Ele disse que havia pegado o carro recentemente. Quando constataram que era produto de ilícito, falou que havia pegado de um parente ou amigo e iria trabalhar de uber. Ele não indicou quem era. No Distrito apareceu uma pessoa, mas não sabe a qualificação. O réu estava tranquilo e não ficou nervoso durante a abordagem.

Note-se que, em nenhum momento, demonstrou-se haver qualquer evidência de que os policiais depuseram com o intuito de prejudicar o réu, subsistindo a presunção de que prestaram depoimentos isentos e verdadeiros.

A propósito, vale ressaltar que os nossos Tribunais já firmaram entendimento de que a palavra dos policiais é válida e merecedora de credibilidade, como qualquer outra testemunha, em especial se corroborada por outros elementos de prova.

Nesse sentido, confira-se: "PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABSOLVIÇÃO. PRETENSÃO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. POLICIAIS. TESTEMUNHO.

POSSIBILIDADE. 1. O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, entendeu comprovada a autoria delitiva. 2. Induvidoso que a análise do pedido de absolvição implicaria incursão em matéria probatória, medida defesa em sede de recurso especial, ante o que preceitua a Súmula 7 desta Corte. 3. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento." (STJ, AgRg no Agravo em Recurso Especial Nº 338.041 - DF. Relator: Ministro Og Fernandes, data de julgamento: 03/09/2013, T6 - Sexta Turma).

A única testemunha de defesa ouvida, o irmão do réu, alegou apenas que tomou conhecimento de que o irmão havia locado o carro em questão, mas não soube esclarecer detalhes da transação.

Em outras palavras, a defesa não trouxe aos autos elementos que pudessem macular a palavra dos agentes da lei, até porque não seria crível que incriminariam gratuitamente o réu, sem nenhum motivo aparente.

A propósito, vale ressaltar novamente que os nossos Tribunais já firmaram entendimento de que a palavra dos policiais é válida e merecedora de credibilidade, como qualquer outra testemunha, em especial se corroborada por outros elementos de prova.

Ainda, é de rigor ressaltar que, de acordo com o artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo que, no caso concreto, caberia ao réu produzir provas que desprestigiasssem a palavra dos policiais.

No caso dos autos, resta claro que o réu sabia que o carro pertencia a empresa vítima, pagava por ele preço inferior ao de mercado, ou seja, quinhentos reais por semana, quando o mercado cobra mais de setecentos reais por semana, bem como o recebeu de terceiro sem ter qualquer relação negocial com referida empresa.

Desta feita, nestas circunstâncias, aceitou receptor o carro em proveito próprio, não apresentando qualquer documento que comprovasse ainda que perfunctoriamente a existência da citada relação negocial.

Vale lembrar que quem é surpreendido em poder de um bem produto de ilícito e não apresenta explicação plausível que justifique a sua posse de boa-fé, altera a presunção, a concluir ter ele plena ciência da origem criminoso daquele objeto, mormente em se tratando de veículos e cargas, que constituem cobiçados produtos de roubos nas grandes cidades.

Assim, induvidoso que WELLINGTON agiu com dolo direto ao adquirir e conduzir o veículo produto de ilícito, pois, no momento dos fatos não soube declinar com

clareza a qualificação ou o paradeiro da pessoa que supostamente lhe entregou o veículo, bem como em juízo reconheceu ter locado de terceiro por preço inferior ao de mercado, e, mesmo assim, não apresentou documentação comprovando a posse lícita.

Em suma, o conjunto probatório reunido nos autos é suficientemente seguro para determinar a demonstração do dolo do réu na conduta de receptação em tela, ao contrário do que afirma a defesa.

Por fim, deixo de aplicar a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, pois levando em consideração a natureza do delito e as circunstâncias da ação delituosa, a pandemia em nada beneficiou o réu ou agravou a conduta delitiva.

Desta feita, apesar dos argumentos da defesa, a condenação do réu como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, é medida que se impõe.

Passo à dosagem das penas.

Na primeira fase da dosimetria da pena, observo que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis ao réu, que ostenta maus antecedentes (29/30). Assim, fixo a pena-base 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal em 01 (UM) ANO E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 11 (ONZE) DIAS-MULTA.

Na segunda fase, verifico que o réu há tecnicamente primário e não existem agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, não existem causas de aumento e de diminuição de pena a serem consideradas.

Diante da ausência de elementos de prova no tocante à situação financeira do réu, a pena de multa deve ser fixada no valor mínimo legal.

Pelo exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu WELLINGTON ALVES RODRIGUES (R.G. 45531341/SP), qualificado nos autos, à pena de 01 (UM) ANO E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 11 (ONZE) DIAS-MULTA, no mínimo legal, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, afastando a agravante da pandemia por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

Em razão dos maus antecedentes, deixo de conceder a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional das penas (artigos 44, e artigo 77, caput, do Código Penal), pois reputo insuficiente à reprimenda da conduta.

Considerando a primariedade, quantidade da pena e natureza do delito, o regime inicial de cumprimento de penas será o ABERTO, em face do disposto no artigo 33, § 2º, "c", do Código Penal.

Porque permaneceu solto durante a instrução criminal e ainda ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Oportunamente, expeça-se o necessário.

Custas na forma da Lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 07 de dezembro de 2022.

Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA